



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN
DONATUR PERORANGAN/DONATUR BADAN HUKUM
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH /
BUKAN PEKERJA MANDIRI KOLEKTIF YANG DIDAFTARKAN OLEH
DONATUR PERORANGAN/DONATUR BADAN HUKUM ATAS NAMA
[.....]

NOMOR :

NOMOR :

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada haritanggal bulan
tahun dua ribu (...-...-...), bertempat di, oleh dan antara:

- I. selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang berkedudukan dan berkantor di....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. selaku....., yang berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak sebagai donatur perorangan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KESATU sebagai Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

B. bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyediakan kepastian jaminan kesehatan bagi Peserta Donasi yang didaftarkan ke dalam Program Jaminan Kesehatan PIHAK KESATU.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama Jaminan Kesehatan bagi peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- c. Kode entitas adalah nomor unik yang disediakan oleh BPJS Kesehatan kepada setiap unit atau organisasi yang mewadahi sekumpulan orang atau pekerja sebagai induk organisasinya.
- d. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- e. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta.
- f. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- g. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta.
- h. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- i. Identitas peserta adalah Nomor Identitas Kependudukan yang diterbitkan oleh instansi pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Nomor Kepesertaan yang tertera pada KIS Digital yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang merupakan nomor identifikasi peserta secara kelompok (entitas) yang bersifat unik dengan struktur yang terdiri atas nomor *virtual account code* dan *customer code* yang disediakan oleh PIHAK KESATU sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KEDUA.
- k. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- l. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
- m. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya
- n. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- o. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi
- p. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi
- q. internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendaftaran serta pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta yang didaftarkan ke dalam Program Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh PIHAK KESATU.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Donasi Kolektif (PBPU dan BP Donasi Kolektif);
2. Pembayaran iuran Peserta;
3. Jaminan Pelayanan Kesehatan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

4. PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Menerima formulir registrasi donatur perorangan/donatur badan hukum yang telah dilengkapi oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. Menerima data calon Peserta PBPU dan BP donasi kolektif beserta anggota keluarga secara kolektif dalam bentuk *soft copy* dari PIHAK KEDUA untuk selanjutnya menjadi dasar bagi PIHAK KESATU dalam pendaftaran peserta.
- c. Menerima laporan dari PIHAK KEDUA dalam hal terjadi perubahan data peserta PBPU dan BP donasi kolektif dalam bentuk *soft copy* sesuai format.
- d. Menetapkan data Peserta Donasi yang akan di daftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan dana donasi yang diberikan.

Menetapkan data Peserta Donasi yang akan di daftarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan dana donasi yang diberikan.

(Pilih Poin d yang bawah apabila peserta donasi ditentukan oleh calon donator/ kerabat/penduduk lingkungan sekitar/penduduk wilayah terpilih oleh donator, dan pilih poin D atas apabila peserta donasi ditentukan oleh BPJS Kesehatan) (poin yang tidak dipilih untuk dihapus/dihilangkan.)

- e. Menerima dan menagih pembayaran iuran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- f. Tidak memberikan pelayanan atas jaminan kesehatan kepada Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.

5. PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Memberikan formulir registrasi donatur perorangan kepada PIHAK KEDUA.
- b. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA terkait data calon peserta yang akan didaftarkan sebagai peserta donasi kolektif.
- c. Memberikan format pendaftaran calon peserta PBPU DAN BP penerima donasi yang didaftarkan secara kolektif oleh PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan verifikasi dan validasi atas data calon Peserta Donasi yang didaftarkan secara kolektif.
- e. Memberikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf d kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan persetujuan.
- f. Memberikan nomor Virtual Account, informasi tagihan dan waktu pembayaran iuran kepada PIHAK KEDUA.
- g. Memberikan informasi Kepesertaan JKN yang berhasil didaftarkan sebagai peserta donasi kolektif kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- h. Memberikan informasi mengenai prosedur pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.
- i. Secara sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini
- k. Memberikan jaminan kepada Peserta untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Mendapatkan formulir registrasi donatur perorangan/donatur badan hukum dari PIHAK KESATU.
 - b. Mendapatkan format pendaftaran calon peserta donasi dari PIHAK KESATU.
 - c. Mendapatkan hasil verifikasi dan validasi atas data calon peserta yang telah diberikan dari PIHAK KESATU.
 - d. Mendapatkan nomor Virtual Account, informasi tagihan dan waktu pembayaran iuran dari PIHAK KESATU.
 - e. Mendapatkan informasi Kepesertaan JKN bagi peserta yang didaftarkan dari PIHAK KESATU
 - f. Memperoleh manfaat program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Donasi bagi Peserta yang telah didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
 - g. Memperoleh informasi dari PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta.
 - h. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
 - i. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KESATU kepada Peserta.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Melengkapi formulir registrasi donatur perorangan/donatur badan hukum yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
- b. Memberikan data calon Peserta Donasi secara benar dan akurat sesuai dengan data kependudukan yang telah disahkan.
- c. Melakukan pelaporan dalam hal terjadi perubahan data peserta PBPU dan BP Donasi kolektif dalam bentuk soft copy sesuai format yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
- d. Membayarkan iuran atas Peserta Donasi yang telah didaftarkan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap periode pembayaran atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- e. Seluruh kewajiban pembayaran iuran peserta PBPU dan BP Donasi kolektif yang didaftarkan melekat pada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Secara sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KESATU memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- g. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.

PASAL 6
PESERTA

1. Data calon Peserta disediakan oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA.
2. Jumlah Peserta awal Donasi yang didaftarkan adalah sejumlah Orang
3. Pendaftaran Peserta Donasi yang didaftarkan secara kolektif sebelum tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berjalan oleh PIHAK KEDUA, maka iurannya dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
4. Pendaftaran Peserta Donasi secara kolektif yang didaftarkan melebihi tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berjalan oleh PIHAK KEDUA, maka iurannya dapat dibayarkan pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

5. Dalam hal penanggung melakukan penambahan peserta yang berasal dari peserta non aktif yang dialihkan dalam masa N+1 sejak non aktif , maka peserta dapat didaftarkan dan kepesertaan langsung aktif sejak bulan didaftarkan dengan ketentuan :
 - a. Penanggung tidak memiliki tunggakan sampai dengan N-1 bulan
 - b. Penanggung menyampaikan komitmen pendaftaran langsung aktif dan pembayaran iuran peserta sejak bulan didaftarkan
6. Jumlah Peserta selama jangka waktu Perjanjian dapat berubah karena adanya Mutasi Peserta baik mutasi tambah maupun mutasi kurang.
7. Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
 1. Pendaftaran Penduduk atas permintaan PIHAK KEDUA atau melalui mekanisme yang disepakati yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN;
 2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi Peserta PBPU dan BP Kolektif yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini; Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini meliputi:
 - a) suami/Istri dari pernikahan yang sah
 - b) Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Donasi Kolektif yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA;
 - c) anak kandung/anak angkat/anak tiri yang sah.
 - d) Anggota Keluarga lain yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga.
 - b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:
 1. meninggal dengan melampirkan akta kematian dan/atau surat keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 2. pindah Jenis Kepesertaan;
 3. Peserta menghentikan kepesertaan sementara dikarenakan tinggal di luar negeri sekurang-kurang nya 6 (enam) bulan berturut – turut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

8. Bagi Peserta mutasi kurang kepesertaannya masih tetap aktif sampai dengan akhir periode pembayaran bulan berjalan yang sudah dilakukan.
9. Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat 7 huruf b1 yang tidak dilaporkan oleh PIHAK KESATU dikategorikan sebagai peserta aktif dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KESATU.
10. PARA PIHAK dapat melakukan pemutakhiran data peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib membayar sejumlah iuran kepada PIHAK KESATU berdasarkan jumlah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran iuran PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan dan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran iuran untuk Peserta Donasi yang didaftarkan secara kolektif oleh PIHAK KEDUA dibayarkan dimuka sesuai dengan periode jangka waktu kerja sama atau mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - b. Pembayaran iuran dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap periode pembayaran.
 - c. Besaran iuran Peserta per orang per bulan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Kelas perawatan untuk seluruh Peserta Donasi yang didaftarkan secara kolektif oleh PIHAK KEDUA adalah pada kelas 3 (tiga).
 - e. PIHAK KESATU menyampaikan nomor *Virtual Account*, besaran tagihan iuran sebagaimana huruf d., serta informasi waktu pembayaran dan tata cara pembayaran iuran pada *channel* pembayaran kepada PIHAK KEDUA.
3. Apabila iuran tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan pada ayat 2 di atas maka:
 - a. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- b. Pemberhentian sementara penjaminan Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a berakhir dan status kepesertaan aktif kembali apabila PIHAK KEDUA:
- (1) Telah membayar iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan; dan Membayar iuran pada bulan saat PIHAK KEDUA ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.
- c. Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diatas PIHAK KEDUA wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperoleh Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu sebesar 5% (Lima persen) dari perkiraan biaya paket *Indonesian Case Based Groups* berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:
- 1) Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Besar denda paling tinggi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- e. Apabila ketentuan mengenai denda sebagaimana diatur pada huruf d tersebut mengalami perubahan, maka akan dilakukan addendum oleh PARA PIHAK dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian ketentuan denda yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
4. Dalam hal terjadi perubahan regulasi terkait iuran maka besaran iuran akan menyesuaikan ketentuan berlaku dan selanjutnya dilakukan rekonsiliasi iuran oleh PARA PIHAK.
5. Apabila terjadi perubahan data karena adanya mutasi peserta, maka dilakukan rekonsiliasi oleh PARA PIHAK.
6. Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi pada angka (4) dan/atau (5) tersebut terdapat selisih kekurangan pembayaran iuran, maka PIHAK KEDUA membayar selisih kekurangan pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan rekonsiliasi.
7. Apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi pada angka (4) dan/atau (5) tersebut terdapat selisih kelebihan pembayaran iuran, maka kelebihan pembayaran

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

iuran tersebut dikompensasikan untuk pembayaran tagihan iuran bulan/tahapan berikutnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

8. Apabila PIHAK KEDUA melakukan pembayaran iuran di muka secara periodik sesuai dengan ayat 2 huruf a, maka dalam hal terjadi mutasi kurang peserta, PIHAK KEDUA dapat melakukan penggantian peserta dengan terlebih dahulu berkordinasi kepada PIHAK KESATU.

PASAL 8 PELAYANAN KESEHATAN

Pemberian jaminan Pelayanan Kesehatan oleh PIHAK KESATU meliputi:

1. Pemberian Manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KEDUA.
2. Pemberian Manfaat yang akan diberikan oleh PIHAK KESATU adalah sesuai dengan Manfaat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
3. Ruang lingkup pemberian Manfaat atau pelayanan kesehatan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
4. PIHAK KEDUA dapat memilihkan FKTP untuk pertama kali atas nama peserta sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Hak kelas perawatan rawat inap di Faskes Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) adalah sesuai dengan iuran dan kelas peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KEDUA.
6. Prosedur pelayanan diberikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

PASAL 9 SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Menegur PIHAK KESATU secara lisan;
 - b. Apabila setelah teguran lisan PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;

- c. Apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka PIHAK KEDUA dapat menanggukhan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

(2) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini selain yang diatur dalam pasal 10 ayat (2) di atas, maka PIHAK KESATU berhak:

- a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan.
- b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari.
- c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka PIHAK KESATU dapat menanggukhan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk untuk menghentikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Peserta.

PASAL 10 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu (.....) bulan terhitung sejak tanggal dan berakhir pada tanggal
2. PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dan keputusan untuk memperpanjang atau tidak harus dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 11 PENGAKHIRAN

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir maka:
- a. Status Peserta Donasi di non aktifkan oleh PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. PARA PIHAK mendorong Peserta yang akan di non aktifkan untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta pada segmen kepesertaan PBPU dan BP mandiri atau segmen kepesertaan lainnya pada bulan berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
 - d. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu Perjanjian.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 14 PENGALIHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

PASAL 15 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : BPJS Kesehatan
 Jl.

 Telpon Kantor :
 E-mail :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA :

Jl.

.....

PIC. :

Telpon/HP :

Email :

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui e-mail dianggap telah diterima pada konfirmasi e-mail.

PASAL 16 ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambahkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur secara tertulis dalam Perubahan atau Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 17 HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 19
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) Para PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian kerjasama ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian kerjasama ini, kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali :
- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian kerjasama ini;
 - b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian kerjasama ini;
 - d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melindungi Data Pribadi yang berada dalam kendali atau penguasaannya dengan menerapkan langkah-langkah teknis, keamanan, dan organisasional yang wajar untuk:
- a. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data;
 - b. Melindungi terhadap ancaman atau bahaya terhadap keamanan atau integritas data;
 - c. Memastikan keamanan dari setiap sistem elektronik atau sistem lain yang relevan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Perjanjian kerjasama; dan Mencegah pemrosesan, penghapusan, penghilangan, penghancuran, pencurian, manipulasi, intersepsi atau risiko serupa yang tidak sah atau tidak disengaja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, mengungkapkan, menyalin, meniru, dan/atau memproduksi ulang Data Pribadi yang diproses atas nama Pengendali Data Pribadi tanpa persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi lain
- (4) PARA PIHAK patuh terhadap ketentuan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini

PASAL 20 TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menjamin pembayaran iuran terhadap Peserta yang telah didaftarkan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan identitas peserta dan hak-hak yang timbul didalamnya yang dilakukan oleh pegawai, afiliasi, mitra, peserta jaminan Kesehatan dan/atau anggota keluarganya serta PIHAK KEDUA ikut bertanggungjawab atas segala akibat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kebenaran dan keakuratan data calon Peserta Donasi
- (4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menjamin seluruh pembayaran iuran terhadap Peserta yang telah didaftarkan kepada PIHAK KESATU.
- (5) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KESATU sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 21

LAIN-LAIN

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing- masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN

PIHAK KEDUA

DONATUR PERORANGAN/DONATUR
BADAN HUKUM

.....
.....

.....
.....

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA